

1005104-48.2021.8.26.0477

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Fornecimento de Água

Magistrado: João Luciano Sales do Nascimento

Comarca: Praia Grande

Foro: Foro de Praia Grande

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... fornecimento de energia em decorrência do furto do transformador e do relógio medidor da unidade consumidora e solicitado o desligamento definitivo dos serviços, continuou recebendo as faturas de consumo, as quais foram levadas à protesto e ensejaram a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito - [...] Relação de consumo - Inversão do ônus da prova - Verossimilhança das ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Praia Grande

Foro de Praia Grande

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101, Praia Grande-SP - cep 11705-090

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1005104-48.2021.8.26.0477 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1005104-48.2021.8.26.0477

Classe - Assunto:

Procedimento do Juizado Especial Cível - Fornecimento de Água

Requerente:

Mary Lia da Silva

Requerido:

Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

Juiz de Direito: Dr. João Luciano Sales do Nascimento

Vistos.

Dispensado o relatório nos termos da lei.

Decido.

O pedido é parcialmente procedente.

Trata-se de relação consumo, por se enquadrarem as partes no disposto do art. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor devendo-se aplicar, por conseguinte, suas regras e princípios.

Assim é que, o fornecedor de serviço, nos termos do artigo 14 do referido diploma legal, responde pela reparação dos danos causados aos consumidores, bem como, conforme artigo 18, pelos vícios de qualidade ou quantidade que tornem os produtos

impróprios ou inadequados ao consumo.

A responsabilidade é solidária e objetiva, cumprindo-lhe demonstrar, nos termos do artigo 14, parágrafo 3º que, tendo prestado o serviço o defeito ou o vício não existem ou, no caso apenas de responsabilidade de fato do serviço, também culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Pois bem.

A requerente alega, em suma, que, em setembro de 2020, solicitou, por meio do sítio eletrônico da Sabesp, com o encaminhamento de toda a documentação exigida, o desligamento do serviço de fornecimento de água e esgoto de sua residência, o que não foi feito, com subsequente encaminhamento de faturas de consumo após esse termo. Diante disso contatou a empresa com vistas a resolver o problema, conforme número de protocolos declinados na inicial, sem sucesso.

Evidente, com a indicação dos números de protocolo da solicitação de desligamento e de contato ulteriores, a verossimilhança da alegação, caracterizando-se a hipossuficiência técnica na maior facilidade da empresa de água de comprovar a regularidade da remessa das cobranças, anotando-se, nesse particular, nem mesmo ter demonstrado ao menos efetiva resposta ao Procon ou a existência de qualquer procedimento administrativo interno para apuração circunstanciada do fato.

Assim, invertido o ônus da prova nos termos do artigo 6, VIII, da Lei de Consumo, não logrou êxito a requerida em desincumbir-se do ônus da prova que lhe competia.

Patente a falha na prestação do serviço, sendo de rigor a declaração de inexigibilidade do débito descrito na inicial.

Nesse sentido:

"Recurso inominado - Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais e morais - Alegação do autor de que mesmo após ter comunicado a interrupção do fornecimento de energia em decorrência do furto do transformador e do relógio medidor da unidade consumidora e solicitado o desligamento definitivo dos serviços, continuou recebendo as faturas de consumo, as quais foram levadas à protesto e ensejaram a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito - [...] Relação de consumo - Inversão do ônus da prova - Verossimilhança das alegações - Protocolos de atendimento constantes dos autos não impugnados pela requerida - Ausência de produção de prova pela requerida que justificasse a continuidade das cobranças após a solicitação de cancelamento dos serviços - Inexigibilidade dos débitos reconhecida [...]". (Destaquei e sublinhei - TJSP; Recurso Inominado Cível 1000158-62.2021.8.26.0629; Relator (a): Wander Pereira Rossete Junior; Órgão Julgador: 1ª Turma Recursal Cível; Foro de Tietê - Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 08/03/2022; Data de Registro: 10/03/2022)

De rigor, por fim, o reconhecimento do dano moral. O valor da indenização, porém, não pode ser fixado no patamar pleiteado na inicial.

O sofrimento e o constrangimento moral são evidentes, desbordando do mero aborrecimento, diante do que se relatou nos autos, mormente em razão do descaso da requerida em solucionar problema tão simples a requerente levou a efeito inúmeras reclamações e ainda precisou despendar tempo com a propositura da ação. Atento às circunstâncias do caso concreto, bem com à extensão do dano, arbitro indenização em 1.500,00.

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para, declarado inexigível o débito descrito na inicial, CONDENAR a requerida no pagamento de indenização no de

R\$ 1.500,00, a título de danos morais, com juro da citação e atualização dessa sentença, com base na TPTJSP.

Sem sucumbência nessa instância.

Para análise do pedido de gratuidade de justiça, traga a requerente as três últimas declarações de imposto de renda e, caso seja isento, a declaração nos moldes da Lei nº 7.115/83, além de, neste último caso, seus comprovantes de rendimentos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento.

Em caso de recurso, que deverá ser recebido apenas no efeito devolutivo, conforme regra do sistema, deverá ser recolhida custa de preparo que corresponderá à soma das parcelas previstas nos incisos I e II, do art. 4º, da Lei nº 11.608/03, sendo no mínimo 05 (cinco) UFESP's para cada parcela.

Fica, desde já, ciente o requerido de que, se não efetuar o pagamento em 15 (quinze) dias contados do trânsito em julgado, caso mantida esta decisão, seja pela ausência de recurso ou pelo improvimento dele, o montante da condenação será acrescido de multa no percentual de 10% (dez por cento).

Advirta-se ainda de que, nos termos do art. 52, incisos III e IV, da Lei nº 9.099/95, não haverá citação em fase de cumprimento de sentença, ficando o vencido, desde já, instado a cumprir a sentença tão logo ocorra seu trânsito em julgado.

POR FIM, ATENTEM AS PARTES PARA O DETALHE DE QUE A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS E/OU COM EFEITOS INFRINGENTES, DARÁ ENSEJO À IMPOSIÇÃO DE MULTA PREVISTA PELO ARTIGO 1.026, §2º, DO CPC/15.

P.I.

Praia Grande, 07 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA